

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1887/2535	นายสุวัฒน์ เลิศคอนสาร	โจทก์
	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด	ผู้ร้อง
	นายเสถียร พลนิกาย	จำเลย
	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ผู้ ร้อง	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่า กรณีไม่ต้องด้วยเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 253,264 จึงให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า ศาลที่มีอำนาจสั่งคำร้องดังกล่าวของผู้ร้องคือศาลฎีกา เพราะเหตุว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอตามมาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และถือว่าผู้ร้องเป็นคู่ความตามมาตรา 264 ด้วย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้ส่งคำร้อง ขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการศึกษาของผู้ร้องไปยังศาลฎีกา เพื่อมีคำสั่งอนุญาตตามขอด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลจังหวัดภูเขียวพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท จำเลยไม่ชำระโจทก์ขอให้บังคับคดี ศาลจังหวัดภูเขียวจึงขอให้ศาลจังหวัดชัยภูมิดำเนินการบังคับคดีแทน ศาลจังหวัดชัยภูมิได้ออกหมายอายัดเงิน

ค่าหุ้นของจำเลยที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดผู้ร้อง จำนวน 40,000 บาท โดยให้ผู้ร้องชำระหรือส่งมอบแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 15 วัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นทุนของผู้ร้องจำเลยจะมีสิทธิเรียกร้องต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ร้องแล้ว สิทธิเรียกร้องของจำเลยจึงมีเงื่อนไขจะบังคับคดียังไม่ได้ ขอให้เพิกถอนหมายอายัด

โจทก์ยื่นคำให้การคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่าง พิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 42,44)

ผู้ร้องจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ โดยเสียค่าขึ้นศาลมา200 บาท (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จแล้วกรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัญหาตามคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างฎีกาของผู้ร้องอีกต่อไป ให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จแล้วกรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัญหาตามคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างฎีกาของผู้ร้องอีกต่อ

ไป ให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

(โสภณ จันทะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ